



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enny Noor Aini Alias Wawat Megawati
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 47/10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bluru Permai V-18 Rt. 01/ 010 Kel. Bluru Kidul
Kec. Sidoarjo Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Enny Noor Aini Alias Wawat Megawati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RUDY MARJONO, S.H Advokat berkantor di Gedung Graha APIC Amarta Office Lt.2 KYR Law Firm Jl. H Juanda No.15 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENNY NOOR AINI alias WAWAT MEGAWATI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI.
- 1 (satu) tanda terima Dokumen Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI dari Sdr. WAWAT MEGAWATI kepada Sdri. NONI tertanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.05 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.06 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS;
- 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI yang diduga (palsu).
- 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3515087010720002 an. ENNY NOOR AINI;
- 1(satu) buah NPWP dengan NIK KTP 3175085005730003 an, WAWAT MEGAWATI.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ENNY NOOR AINI alias WAWAT MEGAWATI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ongki Raya No. 15 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara (rumah saksi korban NONI alias LISA), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan November 2019 saat itu Terdakwa berada di daerah Sidoarjo Jawa Timur, kemudian sdr. DAYAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "IBU BISA KE JAKARTA KETEMU SAYA DI GRAND PRAMUKA, IBU BUTUH DANA KAN" dan saat itu Terdakwa menjawab "IYA, TAPI BAGAIMANA CARANYA" dan sdr. DAYAT mengatakan "ADA SERTIFIKAT TAPI TIDAK ADA KTP DAN KELENGKAPANNYA" dan malam itu juga Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DAYAT di Grand Pramuka dan setelah bertemu sdr. DAYAT, lalu Terdakwa menyerahkan foto berwarna Terdakwa ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar berikut contoh tanda tangan Terdakwa yang dituangkan ke kertas dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada sdr. DAYAT, dengan maksud untuk dibuatkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta NPWP atas nama WAWAT MEGAWATI dan saat itu sdr. DAYAT mengatakan kepada Terdakwa "NANTI KAMU MEMAKAI NAMA WAWAT MEGAWATI, BIAR SAMA DENGAN SERTIFIKATNYA", kemudian sdr. DAYAT mengatakan lagi "NANTI SAYA TELFON", selanjutnya Terdakwa menginap di Hotel Niete & D di daerah Jakarta Barat, dan setelah sekitar 14 (empat belas) hari Terdakwa dihubungi sdr. DAYAT dan mengatakan "INI SEMUA SUDAH SIAP, KAMU DIMANA BIAR DATA DI ANTAR" dan mengingat Sertifikat tersebut seandainya jadi akan diagunkan oleh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR PT. TUAH PASIR BUMI, sehingga akhirnya Terdakwa meminta bertemu di kantor Notaris di daerah Ruko Bintaro, dan setelah sampai di kantor Notaris Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti a.n WAWAT MEGAWATI tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh seorang laki-laki berikut identitas KTP memakai foto Terdakwa dengan nama WAWAT MEGAWATI, setelah menunggu lama, karena yang mempunyai uang atau pendana tidak datang akhirnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Duren sawit

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, Terdakwa bersama dengan Sdr. MAYNIDAR (belum tertangkap) datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Industrial yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam yang berkantor di Jl. Raya Bekasi Rw. 3 Kel. Rawa Terate Blok. I No. 11 Cakung Jakarta Timur (Pulo Gadung Trade Center) dan bertemu dengan saksi SRI JABAR, kemudian Sdr. MAYNIDAR (belum tertangkap) yang mengaku selaku asisten Terdakwa lalu mengajukan pinjaman di kantor saksi SRI JABAR dengan menggunakan atau menjaminkan obyek bidang tanah sesuai dengan Sertifikat dengan nilai Rp.10.000.000.000,- , kemudian Sdr. MAYNIDAR menunjukkan data atau berkas, berupa :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 165/ Pinangranti an. WAWAT MEGAWATI.
- Surat pemberitahuan SPPT PBB an. WAWAT MEGAWAT (dikirim WA).
- Asli KTP NIK : 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).
- KK Nomor: 3175081806130092 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).
- Asli NPWP : 54.197.157.300400 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).

Kemudian berkas dan data tersebut saksi SRI JABAR ajukan ke kantornya di bagian Sporting (pendukung data) dan selanjutnya dilakukan pengecekan BI Ceking melalui Online, namun nomor rekening atas nama WAWAT MEGAWATI ternyata tidak ditemukan (tidak muncul), dan selanjutnya saksi SRI JABAR sampaikan ke Sdr. MAYNIDAR bahwa pengajuan pinjaman dinyatakan tidak bisa ditindak lanjuti. Selanjutnya Sdr. MAYNIDAR mengatakan kepada saksi SRI JABAR "PAK TOLONG DIBANTU CARIKAN INVESTOR PINJAMAN DENGAN DATA DAN BERKAS YANG ADA DENGAN MELIHAT JAMINAN OBYEKNYA SAJA"

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SRI JABAR sempat mencari investor yang lain dan saat itu ada salah satu teman saksi SRI JABAR yang bernama RIJAL sempat mengecek obyek bidang tanah sesuai jaminan dan melakukan wawancara kepada WAWAT MEGAWATI, namun saat itu pengajuan tersebut belum sempat di setujui, dan menunggu hasil pengecekan lainnya, namun saat itu Sdr. MAYNIDAR mengatakan kepada saksi SRI JABAR "PAK TOLONG PINJAMKAN DULU KE INVESTOR UANG Rp.30.000.000,- KARENA BUAT WAWAT MEGAWATI HENDAK KE SURABAYA" dan saat itu saksi SRI JABAR memberitahukan kepada temannya yaitu saksi BRAMASTO "PAK INI ADA ASET YANG MAU KERJA SAMA TAPI PERLU DANA Rp.30.000.000,- DULU UNTUK TIKET PESAWAT" dan saksi BRAMASTO mengatakan "YA SUDAH NANTI SAYA CARIIN DULU". Karena saat itu saksi BRAMASTO sedang berada di rumah saksi korban NONI alias LISA, selanjutnya saksi BRAMASTO menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada rekan saksi BRAMASTO bernama JABAR yang akan menggadaikan Sertifikat dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban mengatakan agar datang ke rumah, selanjutnya saksi BRAMASTO memberitahukan kepada saksi SRI JABAR untuk datang ke rumah saksi korban.
- Setelah ada kesepakatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SRI JABAR dengan membawa data atau kelengkapan berkas Sertifikat yang diserahkan Sdr. MAYNIDAR kepada saksi SRI JABAR, tiba di rumah saksi korban di Jalan Ongki Raya No. 15 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian bertemu saksi SRI JABAR dengan saksi korban dan saksi BRAMASTO, lalu saksi SRI JABAR menjelaskan bahwa pemilik Sertifikat mau pulang ke Surabaya karena anaknya sedang sakit Demam Berdarah, sehingga butuh uang segera untuk biaya perobatan dan bila disetujui uang nya agar langsung ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Rekening Nomor : 1660002402063 atas nama MAYNIDAR, dan karena saksi korban setuju selanjutnya uang tersebut ditransfer melalui ATM, saat itu saksi SRI JABAR menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, atas nama WAWAT MEGAWATI dan Tanda Terima Dokumen.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, sekira Jam. 15.00 WIB, saksi BRAMASTO, saksi korban, saksi TUNJUNG dan Dokter AFNISAL serta saksi SRI JABAR dan WAWAT MEGAWATI (Terdakwa), bertemu di Rumah Sakit YPK Mandiri, Jalan gereja Teresia, Menteng,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, saat itu saksi SRI JABAR memperkenalkan orang yang mengaku bernama WAWAT MEGAWATI (Terdakwa), dan saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman tambahan kepada saksi korban, sebanyak Rp.170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk buka Blokir Sertifikat yang sedang dalam status gadai dan berada dalam kekuasaan saksi korban, namun saat itu saksi korban belum memberikan uangnya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, karena mendapat informasi bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan sedang dalam status blokir, maka saksi korban melakukan pengecekan personal ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur tentang status Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, yang kemudian diketahui bahwa Sertifikat tersebut tidak tercatat di Buku Tanah kantor Pertanahan Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut sekira Jam 19.00 WIB, saksi BRAMASTO bersama dengan saksi korban, saksi TUNJUNG dan Terdakwa, bertemu di Starbuck di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dalam rangka mempertanyakan status sebenarnya Sertifikat, karena terjadi perdebatan maka saksi korban, meminta bantuan petugas Polisi, selanjutnya saksi BRAMASTO bersama dengan saksi korban dan saksi TUNJUNG membawa Terdakwa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Kemudian pada hari Sabtu 30 Nopember 2019, pihak Kepolisian melakukan pengecekan identitas kartu tanda Penduduk yang diakui milik Terdakwa (WAWAT MEGAWATI) Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003, di Unit Identifikasi Sat reskrim Polres Jakarta Utara, didapat data bahwa ternyata Identitas Kartu Tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003, adalah milik seorang bernama HERAWATI SIHOMBING.

- Berdasarkan keterangan dari kantor BPN Jakarta Timur Untuk sertifikat hak milik nomor : 165 / Pinang Ranti atas nama WAWAT MEGAWATI, pernah diterbitkan pada tanggal 08 April 2005, namun untuk saat ini terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 terhadap sertifikat Hak Milik nomor : 165 / Pinangranti sudah tercatat dan terdaftar atas nama ANGIE CHRISTINA (Sebagai pemegang hak yang sah), menurut pihak BPN Jakarta Timur bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti atas nama WAWAT MEGAWATI tersebut bukan produk dari BPN Jakarta Timur dan diduga Sertifikat tersebut adalah Palsu karena Blanko, Ketikan yang ada pada sertifikat tersebut, Tanda tangan Pejabat yang menerbitkan adalah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



tidak benar dikarenakan pada tahun tersebut untuk nama yang tercantum tersebut tidak menjabat sebagai kepala BPN Jakarta Timur.

- Berdasarkan keterangan dari Kantor Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3175085005730003 atas nama WAWAT MEGAWATI, bukan NIK yang sebenarnya, untuk nomor NIK yang tercatat dan terdaftar dibase Dukcapil Jakarta Timur diatas adalah atas nama HERAWATI SIHOMBING, Muara / 10-05-1973, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Pangkalan Jati VIII No. 57 Rt/Rw. 007/ 009 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, menurut pihak dukcapil bahwa KTP atas nama WAWAT MEGAWATI foto nya berbeda dimana foto yang sebenarnya untuk NIK atas nama HERAWATI SIHOMBING tidak memakai hijab, kemudian KTP tersebut tidak terbaca oleh alat Card Reader di kantor Dukcapil.

- Berdasarkan keterangan dari kantor Kelurahan Pinang Ranti Jakarta Timur untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAWAT MEGAWATI dengan NIK 317508500673003, Jakarta / 10 Mei 1973, Perempuan, Jl Raya Pondok Gede Rt.005/ Rw 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur sesuai dengan data di sistem SIAK (Sistem Admmistrasi Kependudukan) untuk NIK : 3175085005730003 bukan atas nama WAWAT MEGAWATI melainkan atas nama HERAWATI SIHOMBING, Muara /10-05-1973, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Pangkalan Jati VIII No. 57 Rt/Rw. 007/ 009 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Bap Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pemalsuan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2019 sekitar jam 14.00 wib di Kantor Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa korban dalam perkara pemalsuan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemalsuan yang saksi maksud tersebut di atas yaitu di mana Terdakwa telah memakai identitas palsu berupa KTP yang seolaholah dirinya menjadi atas nama WAWAT MEGAWATI, dan selanjutnya KTP tersebut di gunakan untuk menyamakan identitas di Buku Sertipkat Hak Milik No. 165/ Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI dan selanjutnya menjadikan sertifikat tersebut jaminan hutang kepada saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 14.00 wib teman saksi yang bernama BRAM mengatakan kepada saksi "buk ada teman saksi yang bernama Jabar, bahwa rekannya membutuhkan biaya untuk kesurabaya karena anaknya sakit keras, dengan jaminan sertifikat" dan selanjutnya saksi mengatakan "ya sudah bawa saja ke rumah dengan data-data jaminannya" dan selanjutnya malamnya sekitar jam 20.00 wib sdr. JABAR tersebut datang ke rumah saksi di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi sdr. JABAR mengatakan kepada saksi "ini jaminannya buk sambil menunjukkan sertipkat atas nama WAWAT MEGAWATI" yang mana saat itu membutuhkan uang senilai Rp.30.000.000, dan setelah saksi melihat sertifikat tersebut, selanjutnya saksi mengatakan kepada sdr. JABAR" orangnya mana yang atas nama sertifikat" dan sdr. JABAR mengatakan bahwa "ORANGNYA MAU KE SURABAYA BUK BURU-BURU ANAKNYA SAKIT, karena mengatakan anaknya sakit, selanjutnya saksi dan Sdr. JABAR menuju ATM di daerah Pulit untuk melakukan transfer dan saat itu sdr. JABAR juga mengatakan bahwa "BUK TRANSFER SAJA KE REKENING INI SAJA ASISTENNTYA BU MEGA fl dan selanjutnya saksi langsung melakukan transfer senilai Rp.30.000.000 dan selanjutnya bukti ransfer tersebut saksi tunjukkan ke sdr, JABAR dan tidak lama kemudian sdr. JABAR pergi meninggalkan saksi. Dan selang 2 hari, sdr. JABAR membawa sdri, WAWAT MEGAWATI (figur) bertemu dengan saksi dengan maksud mengenalkan kepada saksi bahwa sesuai nama di sertifikat tersebut benar yang bersangkutan adalah dirinya, dan sata itu sdri. WAWAT MEGAWATI (figur) mengatakan kepada saksi bahwa "BUK GENAPIN SAJA PINJAMANNYA JADI Rp.200.000.000 karena untuk membuka blokir di BPN" dan saat itu saksi belum menyetujui hal tersebut dan hanya mengatakan "ya nanti saksi pikirkan".

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena sertifikat tersebut sebelumnya hendak dijamin di Kantor finance, saat itu atas sepengetahuan Sdr. JABAR dan WAWAT MEGAWATI, sertifikat tersebut saksi ajukan ke teman saksi di PT. ERA FINANCE dengan kredit Rp. 10.000.000, dalam proses tersebut disetujui oleh PT. ERA FINANCE dan atas nama sertifikat agar ke kantor untuk menanda tangani surat kontrak, dan setelah saksi sampaikan hal tersebut ke sdr. WAWAT MEGAWATI (figur), justru WAWAT MEGAWATI mengatakan kepada saksi "SAYA GAK PERLU DUIT BANYAK-BANYAK BUK" dengan perkataan tersebut akhirnya saksi merasa curiga dan saksi sempat melakukan pengecekan sertifikat tersebut ke BPN (di bawah tangan) yang saat itu dibantu oleh salah satu teman saksi dan mengatakan bahwa sertifikat tersebut tidak benar atau palsu, mengetahui hal tersebut akhirnya saksi meminta bantuan teman saksi yang bernama Sdr. TUNJUNG untuk berbicara kepada WAWAT MEGAWATI (figur) agar bertemu di daerah Depok, dan setelah WAWAT MEGAWATI tersebut sampai Depok akhirnya saksi bawa ke Polres Depok dan selanjutnya di bawa kembali ke Polres Jakarta Utara, karena penyerahan sertifikat ada di daerah Penjaringan Jakarta Utara, dan setelah sampai di Polres Jakarta Utara, saat dilakukan interviu saksi ketahui ternyata identitas WAWAT MEGAWATI (figur) tersebut ternyata palsu semua dan ternyata aslinya bernama ENNY NOOR A1NI, dengan kejadian tersebut akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Jakarta Utara
- Bahwa saat sdr. JABAR datang bertemu saksi, saat itu membawa berkas berupa : buku Seripikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an WAWAT MEGAWATI; Surat Tanda terima Dokumen yang di tanda tangani oleh WAWAT MEGAWATI (figur), dan saat itu sdr. JABAR datang seorang diri ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa identitas tersebut palsu dari pengecekan online dan juga melalui online di BPJS.
- Bahwa saksi mentranfer uang senilai Rp.30.000.000 tersebut kepada Bank Mandiri Norek 16600002402063 an. MAYNIDAR, dan hal tersebut atas perintah Sdr. JABAR.
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada WAWAT MEGAWATI terkait identitas dan uang yang saksi sudah berikan agar di kembalikan, namun WAWAT MEGAWATI (figur) mengatakan bahwa benar identitas tersebut palsu dan belum mempunyai uang untuk mengembalikan kepada saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut.

2. Ir. Bramasto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Bap Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan NONI alias LISA, sejak tanggal 23 Nopember 2019, di rumahnya yang beralamat di Jalan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam rangka menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 / Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI, untuk di gadaikan kepada ibu NONI alias LISA;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang mengaku bernama WAWAT MEGAWATI, sejak tanggal 21 Nopember 2019, di Mall Sumarecon Bekasi, dalam rangka wawancara saksi dengan WAWAT MEGAWATI yang berencana mengajukan pinjaman uang senilai Rp.10 Milyar, dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 / Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI, ke Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya, dimana saksi menjabat sebagai Bisnis Manager Landing di Koperasi tersebut yang beralamat di Pulo Gadung Trade Centre, Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa saksi sudah melihat fisik Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI. Saat itu yang melihat fisik Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI adalah DENY dan MAY dan WAWAT MEGAWATI. Saat itu fisik Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI, ada dalam kekuasaan orang yang bernama MAY.
- Bahwa, Permohonan Pengajuan Pinjaman tersebut belum masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Indo surya
- Bahwa, permohonan pengajuan pinjaman tersebut secara fisik belum masuk, namun saksi telah mendapatkan dokumen digital berupa foto foto dokumen yang dikirimkan dari sales agen lapangan Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Surya yaitu orang yang bernama GILANG, adapun dokumen digital yang dikirim melalui WHATS UP;

- Bahwa yang saksi ketahui GILANG mendapatkan data digital tersebut dari orang yang bernama DENY, selaku rekannya GILANG.
- Bahwa, setelah dilakukan wawancara di Sumarecon Mall Bekasi, pihak Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya, tidak menyetujui memberikan Pinjaman tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat Nomor 165 / Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI, dari WAWAT MEGAWATI, pada tanggal 23 Nopember 2019 di Apartemen Green Pramuka. Yang menyerahkan WAWAT MEGAWATI dan yang menerima adalah saksi sendiri. Ada saksinya yaitu ibu MAY.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Kartu Identitas Tanda Penduduk yang atas nama WAWAT MEGAWATI adalah Palsu.
- Bahwa singkatnya Saksi datang ke rumah ibu NONI alias LISA dan bertemu juga dengan BRAM dan ibu TUNJUNG, saksi yang langsung menjelaskan bahwa pemilik Sertifikat mau pulang ke Surabaya karena anaknya sedang sakit Demam Berdarah, sehingga butuh uang segera untuk biaya perobatan, dan bila setuju uang nya agar langsung di transfer ke Rekening Bank Mandiri Rekening Nomor ; 1660002402063 atas nama MAYNIDAR dan Bank BCA Nomor Rek ; 7785072189 atas nama MAYNIDAR, dan karena ibu NONI setuju selanjutnya uang tersebut di transfer melalui ATM, saat itulah saksi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, atas nama WAWAT MEGAWATI dan Tanda Terima Dokumen kepada ibu NONI alias LISA.
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 165/Pinangranti, atas nama WAWAT MEGAWATI dan mengaku sebagai pemilik dan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut.

3. TANJUNG SUKMANINGRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Bap Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAWAT MEGAWATI tersebut adalah Bohong atau tidak benar, tetapi nama sebenarnya adalah ENNY NOORAINI.
- Bahwa saksi mengetahui jika nama aslinya adalah ENNY NOOR AINI dari teman saksi sdr. DJAROT.
- Bahwa benar saksi mengenalnya dari teman saksi tersebut karena saksi bertanya via telepon kepada sdr. DJAROT, menanyakan apakah kenal dengan sdri. WAWAT MEGAWATI lalu teman saksi mengatakan tidak kenal, kemudian teman saksi tersebut mengatakan agar mengirim foto nya kepada saksi kemudian saksi foto sdri. WAWAT MEGAWATI kemudian saksi kirimkan foto tersebut kepada teman saksi tersebut selanjutnya teman saksi mengatakan kepada saksi jika difoto tersebut adalah sdri. ENNY NOOR AINI, bukan sdri. WAWAT MEGAWATI.
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika orang atas nama WAWAT MEGAWATI bukan nama yang sebenar nya kemudian saksi langsung memberitahukan kepada teman saksi yang bernama sdr. BRAM, kenapa saksi memberitahukan nya kepada yang bersangkutan karena duduknya bersebelahan dengan saksi, saksi mengatakan jika atas nama WAWAT MEGAWATI bukan nama sebenarnya melainkan ENNY NOOR AINI nama aslinya, selanjutnya saksi memberitahukan kepada yang lain jika WAWAT MEGAWATI adalah penipu begitu yang saksi katakan.
- Bahwa Permohonan Pengajuan Pinjaman tersebut belum masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Indo surya
- Bahwa sebenarnya saksi awalnya tidak mempunyai masaiah dengan sdri WAWAT MEGAWATI, namun awalnya pada saat pertemuan di rumah sakit sdri. LISA mengenalkan kepada saksi dengan sdri. WAWAT MEGAWATI setelah dikenalkan saksi melihat jika gestur dari sdri. WAWAT MEGAWATI kaget, kemudian yang bersangkutan langsung mendekati saksi kemudian berbisik kepada saksi apakah kenal dengan sdr. DJAROT saksi bilang saksi kenal, disitu saksi felling saja langsung menelpon teman saksi tersebut dengan mengatakan apakah kenal menanyakan apakah kenal dengan sdri. WAWAT MEGAWATI lalu teman saksi mengatakan tidak kenal, kemudian teman saksi tersebut mengatakan agar mengirim foto nya kepada saksi kemudian saksi foto sdri. WAWAT MEGAWATI kemudian saksi kirimkan foto tersebut kepada teman saksi tersebut selanjutnya teman saksi mengatakan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi jika difoto tersebut adalah sdri. ENNY NOOR AINI, bukan sdri. WAWAT MEGAWATI, disitu saksi baru mengetahui.

- Bahwa pada saat itu kami bertiga janji untuk menjenguk istri pak dokter yang mau di operasi setelah sampai dirumah sakit tidak lama kemudian saksi solat dzuhur kemudian setelah selesai saksi pun naik kembali ke atas selanjutnya saksi melihat diruang tunggu tersebut sudah ada sdri. WAWAT MEGAWATI sdr. JABAR dan lain-lain, namun saksi tidak mengetahui untuk apa orang-orang tersebut melakukan pertemuan.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi meminta KTP sdr. WAWAT MEGAWATI berikut dengan NPWP nya kemudian KTP tersebut di foto oleh sdr. NONI kemudian hasil foto tersebut dikirim kepada saksi dan foto tersebut saksi kirim kembali ke sdr. DJAROT dan sdr. DJAROT mengatakan jika foto tersebut bukan atas nama WAWAT MEGAWATI melainkan atas nama ENNY NOOR AINI.

- Bahwa pada malam minggu tanggal 29 November 2019 saksi janji dengan sdri. WAWAT MEGAWATI namun pertemuan tersebut atas permintaan dari sdr. NONI dengan sdr. BRAM karena sdri. WAWAT MEGAWATI susah sekali dihubungi dan ditemui oleh sdri. NONI dan sdr. BRAM sehingga saksi disuruh menghubungi dengan cara dipancing bahwa saksi bisa memberikan sejumlah pinjaman kepada sdri. WAWAT MEGAWATI, selanjutnya kami bertemu di Starbuck Kelapa Dua daerah Depok, setelah saksi sampai dengan terlapor selanjutnya sdr. NONI dan sdri. BRAM sampai dilokasi selanjutnya setelah ngobrol kemudian saksi mengajak terlapor untuk bertemu dengan teman saksi yang bisa memberikan pinjaman tersebut, sdr. NONI meminta bantuan dari Polres Depok kemudian terlapor dibawa ke Polres Depok namun karena Locus atau tempat kejadian nya ada di wilayah Jakarta Utara kemudian terlapor kemudian dibawa ke Polres Jakarta Utara, untuk ditindak lanjut atas laporan dari korban.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa KTP tersebut digunakan untuk membuat Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI, yang selanjutnya sertifikat tersebut digunakan untuk meminjam uang kepada sdr. NONI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dijanjikan akan ada pencairan pada hari Selasa sejumlah Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dari hasil jaminan sertifikat tersebut.

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah sdri. NONI dan yang menjadi terlapor dalam perkara ini adalah sdri. ENNY NOOR AINI alias WAWAT MEGAWATI.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh sdr. NONI adalah uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Barang bukti pemalsuan yang digunakan terlapor adalah sebagai berikut: 1 (satu) asli KTP asli atas nama WAWAT MEGAWATI; 1 (satu) asli Bundel Sertifikat Asli SHM No. 165 / Pinang Ranti a.n WAWAT MEGAWATI; 1 (satu) asli Kartu NPWP asli a.n WAWAT MEGAWATI; 1 (satu) asli KTP asli atas nama ENNY NOOR AINI; p. Bahwa untuk alamat tempat tinggal dari sdr. DJAROT adalah di Pontianak Kalimantan Barat (Bekerja) namun yang saksi ketahui bahwa di Jakarta tinggal di Apartemen Kemayoran namun saksi tidak mengetahui lengkapnya, untuk nomor teleponnya 081348305779.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut.

4. SRI JABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Bap Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja Koperasi Simpan Pinjam Industrial yang bergerak di bidang simpan Pinjam yang berkantor di Jl. Raya Bekasi Rw. 3 Kel. Rawa Terate Blok. I No. 11 Cakung Jakarta Timur (Pulo Gadung Trade Center) dan saksi bekerja sebagai Landing Bisnis Manager saat saksi bekerja sudah sekitar 1 Tahun.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan yang bernama Sdri. MAYNIDAR dan kenal sudah sejak November 2019 sampai dengan sekarang dan kenal sehubungan saat itu MAYNIDAR hendak mengajukan pinjaman dana ke kantor saksi
- Bahwa saat MAYNIDAR hendak mengajukan pinjaman ke kantor saksi tersebut, saat itu saksi bertemu dengan MAYNIDAR sebanyak 2 kali yaitu :
 - Bulan November 2019 sekitar jam 16.00 wib bertemu dengan MAYNIDAR dan yang mengaku bernama Sdri. WAWAT di Mall Sumarecon Bekasi.
 - Bulan November 2019 sekitar jam 16.50 Wib bertemu dengan MAYNIDAR dan yang mengaku bernama sdr. WAWAT di Pinang ranti Jakarta Timur (sesuai obyek biang tanah yang akan di ajukan pinjaman).

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi bahas atau saksi diskusikan dengan MAYNIDAR dan yang mengaku bernama WAWAT tersebut adalah di mana terkait MAYNIDAR akan mengajukan pinjaman di kantor saksi dengan mengagunkan atau menjaminkan obyek bidang tanah sesuai dengan sertifikat dengan nilai Rp. 10.000.000.000.
- Bahwa kenapa MAYNIDAR yag maju dan pertama kali bertemu saksi, karena semua data atau berkas tersebut ada di tangan MAYNIDAR dan menurut pengakuan MAYNIDAR, Bahwa kenapa berkas ada di tangan MAYNIDAR karena MAYNIDAR selaku asisten dari WAWAT MEGAWATI, dan hal tersebut di sampaikan kepada saksi oleh MAYNIDAR.
- Bahwa selanjutnya berkas dan data tersebut di atas saksi sudah ajukan ke kantor saksi di bagian Sporting (pendukung data) dan selanjutnya dilakukan pengecekan BI Ceking melalui Online .
- Bahwa selanjutnya saksi sempat meminta data pendukung lainnya kepada MAYNIDAR seperti Rekening sdri. WAWAT MEGAWATI, dokumen bisnis, laporan Keuangan, Kontrak Bisnis, namun saat itu MAYNIDAR tidak bisa menunjukkan kepada saksi dan setelah saksi melakukan BI Ceking nomor rekening atas nama WAWAT MEGAWATI temyata tidak ditemukan (tidak muncul), dan selanjutnya saksi sampaikan ke MAYNIDAR bahwa pengajuan pinjaman di nyatakan tidak bisa di tindak lanjuti. Bahwa selanjutnya MAYNIDAR mengetahui hal tersebut mengatakan kepada saksi "PAK TOLONG DI BANTU CARIKAN INVESTOR PINJAMAN DENGAN DATA DAN BERKAS YANG ADA DENGAN MELIHAT JAM I NAN OBYEKNYA SAJA",
- Bahwa selanjutnya saksi sempat mencari investor yang lain dan saat itu ada salah satu teman saksi yang bernama RIJAL sempat mengecek obyek bidang tanah sesuai jaminan dan melakukan wawancara kepada WAWAT MEGAWATI, namun saat itu pengajuan tersebut belum sempat di setujui, dan menunggu hasi pengecekan lainnya, namun saat itu MAYNIDAR mengatakan kepada saksi "PAK TOLONG PINJAMKAN DULU KE INVESTOR UANG RP.30.000.000 KARENA BUAT WAWAT MEGAWATI HENDAK KE SURABAYA" dan saat itu saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama BRAM dan saksi mengatakan "PAK INI ADA ASET YANG MAU KERJA SAMA TAPI PERLU DANA RP.30.000.000 DULU UNTUK TIKET PESAWAT" dan BRAM mengatakan kepada saksi "YA SUDAH NANTI SAKSI CARILN DULU". Dan hari itu juga BRAM mengatakan kepada saksi bahwa "INI ADA TAPI HARUS KETEMU LANGSUNG SAKSI YANG PUNYA DUIT

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN YANG PUNYA AGUNAN" dan saat itu saksi menghubungi MAYNIDAR dan mengatakan "BUK INI ADA INVESTOR TAPI HARUS KETEMUAN DULU DAN DI BAWA DATA ASLI SEMUA" dan selanjutnya bertemu dengan di Apartemen Green Pramuka yatu saksi sendiri, MAYNIDAR, WAWAT MEGAWATI, namun saat itu investor dan sdr. BRAM tidak datang dengan alasan saat itu sedang ada tamu, dan saat itu WAWAT MEGAWATI mengatakan kepada saksi bahwa "BAPAK SAJA YANG ANTAR DUKUMEN SERTIFIKAT SEMUA INI KE INVESTOR, KARENA SAKSI HARUS BERANGKAT KE SURABAYA", sehingga akhirnya semua data dan berkas asli di serahkan kepada saksi dan di buatkan tanda terima dari WAWAT MEGAWATI kepada saksi.

- Bahwa selanjutnya setelah berkas semua ada di tangan saksi, akhirnya saksi pergi ke daerah Pluit bertemu dengan sdr. BRAM dan Investor yang setelah saksi ketahui bernama NONI, dan selanjutnya saksi serahkan dokumen dan data terkait yang akan diagunkan, dan selanjutnya berkas tersebut di periksa oleh sdri. NONI. Dan setelah di periksa selanjutnya sdri. NONI (investor) mentransfer dana terkait agunan tersebut sebesar Rp.30.000.000,- Bahwa data yang saksi serahkan kepada sdri. NONI adalah : Asli sertifikat Hak Milik No. 165/ Pinangranti an. WAWAT MEGAWATI, Surat Pemberitahuan SPPT PBB an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA). Asli KTP NIK: 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA). KK Nomor: 3175081806130092 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA). Asli NPWP: 54.197.157.300400 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).

- Bahwa yang meminta dana terkait agunan tersebut di atas sebesar Rp.30.000.000 tersebut adalah sdri. MAYNIDAR dengan alasan untuk membeli tiket ke Surabaya karena anaknya sdri. WAWAT MEGAWATI sedang sakit dan berkas atau sertifikat asli di pegang oleh sdri NONI selaku investor. Bahwa sdri. NONI menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,000 tersebut dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama MAYNIDAR, yang mana kenapa di transfer ke MAYNIDAR karena hal tersebut atas perintah yang WAWAT MEGAWATI. Dan dituangkan dalam surat tanda terima sertifikat, bahwa uang tersebut di transfer saja ke rekening MAYNIDAR.

- Bahwa selanjutnya saksi sempat menanyakan kepada MAYNIDAR B UANG SUDAH MASUK BELUM" dan MAYNIDAR mengatakan bahwa "SUDAH MASUK UANGNYA" dan selanjutnya saksi mengatakan kembali ke



MAYNIDAR "BESUK SELASA TANGGAL 23 NOVEMBER 2019, KITA KETEMU LAGI TERKAIT MEMBICARAKAN KERJA SAMA DENGAN INVESTOR".

- Bahwa benar mana uang sebesar Rp.30.000.000 tersebut sudah dibagikan kepada sdri. WAWAT MEGAWATI namun dengan cara bagaimana dan berapa saksi tidak tahu, dan di transfer oleh MAYNIDAR kepada saksi di Bank BCA Norek : 0662591988 an. SRI JABAR sebesar Rp.2.500.000. Bahwa uang sebagian sebesar Rp.2.500.000 yang di transfer kepada saksi tersebut adalah uang sebagai upah atau pengganti ongkos, karena yang mana saksi yang mencari investor (NONI) sehingga dapat menghasilkan uang sebesar Rp.30.000.000 terkait jaminan sertifikat tersebut.
- Bahwa uang tersebut sebagian saksi gunakan untuk transport saksi dan sebagian sisa Rp. 1.000.000 ada di tabungan BCA saksi.
- Bahwa saksi mengatakan kepada sdri. NONI "INI BUK DATANYA, NANTI AKAN ADA PERTEMUAN SELANJUTNYA UNTUK PERJANJIAN KERJA SAMA".
- Bahwa sehingga proses di kantor saksi terkait pinjaman tersebut ditolak dikarenakan : Tidak mempunyai kapasitas keuangan untuk melakukan pinjaman yaitu tidak mempunyai kapasitas rekening koran, tidak mempunyai laporan keuangan, tidak mempunyai dokumen usaha antara lain, Kontrak usaha, Invoice tagihan, daftar rekanan bisnis, namun saat di tunjukkan Kontrak kerja sama dengan pihak lain, saat saksi hendak membacanya, sdri. MAYNIDAR menarik kembali berkas tersebut, sehingga saksi tidak bisa membaca isi kontrak tersebut dan tidak mail memberikan berkas tersebut kepada saksi
- Bahwa kesimpulan saksi sehingga saksi tidak bisa melihat isi surat kontrak karena ditarik kembali dan tidak diberikan kepada saksi, kesimpulan saksi adalah data yang diberikan tersebut tidak valid dan tidak benar dan ada yang di tutupin terkait data tersebut sehingga proses pinjaman di kantor saksi, saksi tolak.
- Bahwa alasan saksi mau mencari investor terkait jaminan sertifikat dan data pendukung tersebut, karena kebetulan sdri. NONI mau menerima jaminan sertifikat dan data pendukung
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan jaminan sertifikat, KTP dan NPWP kepada sdri. NONI tersebut saksi sebelumnya tidak menjelaskan terlebih dahulu terkait benar tidaknya dan valid tidaknya data tersebut kepada NONI.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak melakukan pengecekan sebelumnya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



terkait jaminan tersebut.

- Bahwa memang awalnya melalui Whasapp atau email, toh nantinya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait identitas tersebut, namun memang saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait data tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik sudah benar.
- Bahwa sesuai identitas Terdakwa (KTP) nama Terdakwa adalah ENNY NOOR AINI lahir di Surabaya 30 Oktober 1972, menikah dengan suami yang bernama RUSDI tahun 1994 dan mempunyai 2 orang anak yang bernama AHMAD YUSUF usia 18 Tahun dan anak kedua bernama RAYSA usia 12 Tahun dan bersama sama tinggal di daerah Sidoarjo Jawa Timur sesuai KTP Terdakwa. Namun sejak tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa dan suami Terdakwa tidak lagi tinggal 1 atap. Dan sedang proses Cerai namun belum syah cerai.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan yang bernama NONI , namun setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa baru mengenal sdri. NONI , dan kenal sehubungan saat Terdakwa menjaminkan sertifikat kepada sdri. NONI.
- Bahwa menjaminkan sertifikat kepada sdri. NONI yang Terdakwa maksud adalah di mana sertifikat milik Terdakwa Terdakwa jaminkan kepada sdri. NONI melalui sdr. JABAR sebesar Rp.30.000.000;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat kepada sdri. NONI melalui sdr. JABAR tersebut adalah sertifikat milik Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang ranti seluas 2405 M2 atas nama WAWAT MEGAWATI, dan sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut kepada sdri. NONI pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 dengan nilai Rp.30.000.000.
- Bahwa terkait Terdakwa menjaminkan sertifikat melalui sdr. JABAR tersebut Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan



cara di transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA Norek : 0183728089 an.
ENNY NOOR AINI.

- Bahwa yang sebenarnya identitas Terdakwa tersebut sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah bernama ENNY NOOR AINI.
- Bahwa benar saat Terdakwa menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang ranti seluas 2405 M2 atas nama WAWAT MEGAWATI tersebut kepada Sdri.NONI Terdakwa memakai identitas berupa Kartu Tanda Pendudukan dengan nama WAWAT MEGAWATI dengan memakai foto Terdakwa Bahwa Terdakwa membenarkan mempunyai 2 Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAWAT MEGAWATI (duduga Palsu) dan yang asli atas nama ENNY NOOR AINI.
- Bahwa Terdakwa mengenali identitas kartu tanda pendudukan tersebut diatas, dan benar saat Terdakwa menjaminkan sertifikat kepada sdri. NONI, identitas tersebut diatas yang Terdakwa pakai. Bahwa Terdakwa mendapatkan identitas berupa KTP tersebut diatas dari sdr. DAYAT.
- Bahwa sdr. DAYAT tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal saat Terdakwa mengurus deposito di Bank Mandiri cabang Melawai.
- Bahwa hal tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut : Pada saat sekitar awal bulan November 2019 SAAT ITU SAYA BERADA DI DAERAH Sidoarjo Jawa Timur, sdr. DAYAT sempat menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan "IBU BISA KE JAKARTA KETEMU SAYA DI GRAND PRAMUKA, IBU BUTUH DANA KAN" dan saat itu Terdakwa menjawab "IYA, TAPI BAGAIMANA CARANYA" dan sdr DAYAT mengatakan "ADA SERTIFIKAT TAPI TIDAK ADA KTP DAN KELENGKAPANNYA" dan malam itu juga Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DAYAT di Grand Pramuka, dan setelah bertemu sdr. DAYAT .Terdakwa menyerahkan foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar berikut contoh tanda tangan Terdakwa yang Terdakwa tuangkan di secarik kertas dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada sdr. DAYAT dan mengatakan : "NANTI SAYA TELFON". Selanjutnya Terdakwa sempat menginap di Hotel Niete & D di daerah Jakarta Barat, dan setekah sekitar 14 hari Terdakwa di hubungi sdr. DAYAT dan mengatakan "INI SEMUA SUDAH SIAP, KAMU DI MANA BIAR DATA DI ANTAR " dan mengingat sertifikat tersebut seandainya jadi akan diagunkan oleh DIREKTUR PT. TUAH PASIR BUMI, sehingga akhirnya Terdakwa meminta bertemu di kantor Notaris (lupa namanya) di daerah Ruko Bintaro, dan setelah sampai di kantor Notaris sertifikat tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh seorang laki-laki yang setelah Terdakwa tahu bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASIL berikut indientias KTP memakai foto Terdakwa dengan nama WAWAT MEGAWATI, setelah menunggu lama, karena yang mempunyai uang atau pendana tidak datang akhirnya Terdakwa batik pulang kos Terdakwa di daerah Duren sawit dan sampai sertifikat tersebut Terdakwa jaminkan kepada sdri.NONI.

- Bahwa hal tersebut tidak tahu, dan hanya kebetulan saja Terdakwa juga membutuhkan dana
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sebelumnya nantinya akan dibuatkan Kartu Tanda Pendudukan(KTP).
- Bahwa sebelumnya sudah dijelaskan oleh sdr. DAYAT bahwa "NANTI KAMU MEMAKAI NAMA WAWAT MEGAWATI, BIAR SAMA DENGAN SERTIFIKATNYA", sehingga Terdakwa sebelumnya sudah mengetahuinya.
- Bahwa identitas yang seolah-olah Terdakwa menjadi atau memakai identitas dengan nama WAWAT MEGAWATI tersebut, selanjutnya identitas tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaminkan sertifikat tersebut kepada sdri. NONI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika identitas yang akan dibuat oleh sdr. DAYAT adalah tidak benar. Bahwa Terdakwa membenarkan jika KTP dan sertifikat yang digunakan tersebut adalah palsu.
- Bahwa uang hasil menjaminkan sertifikat senilai Rp.30.000.000,- tersebut rinciannya sebagai berikut:
 - Rp.5.000.000,- diberikan kepada Sdr. JABAR yang membantu Terdakwa menjaminkan sertifikat kepada sdri. NONI.
 - Rp. 15.000.000,- diberikan kepada Sdr. MAYNIDAR karena yang mengatur semua jaminan sehingga dapat dijaminkan ke sdri. NONI.
 - Rp.3.200.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar kos Terdakwa yang ada di daerah Duren sawit, dan sisanya Rp.6.800.000,- Terdakwa gunakan kehidupan atau keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari dan masih sisa Rp.2.500.000.
- Bahwa peran masing-masing terkait jaminan dan identitas Terdakwa tersebut yaitu :
 - Peran MAYNIDAR dan Sdr. JABAR adalah selaku orang yang mencari pendana agar sertifikat tersebut dapat dijaminkan.
 - peran Terdakwa sendiri adalah orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik sertifikat dengan menggunakan nama WAWAT MEGAWATI sesuai sertifikat.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Peran DAYAT orang yang membuat identitas Terdakwa sebagai WAWAT MEGAWATI
- Bahwa selain kepada sdri. NONI tidak ada lagi jaminan sertifikat atas nama WAWAT MEGAWATI tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang sekarang DAYAT dan FAISAL berikut Terdakwa juga sudah tidak tahu berapa nomor kontakanya, dan untuk MAYNIDAR tinggal kontrak atau sewa rumah di daerah Duren sawit tidak jauh dari kossan Terdakwa, lengkapnya Terdakwa tidak tahu alamatnya namun Terdakwa mengetahui tempatnya.
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan data identitas KTP, NPWP dan Seripikat tersebut menggunakan nama WAWAT MEGAWATI tersebut agar sesuai dengan nama di sertifikat, dengan tujuan atau niat Terdakwa agar sertifikat tersebut dapat dijaminan sehingga mendapatkan uang dari jaminan sertifikat tersebut, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluanTerdakwa sehari- hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui identitas KTP yang ditunjukkan dan benar KTP tersebut adalah indentitas Terdakwa yang sebenarnya, dan Terdakwa benar bernama ENNY NOOR AINI berikut benar foto di KTP tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI.
2. 1 (satu) tanda terima Dokumen Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI dari
3. Sdr. WAWAT MEGAWATI kepada Sdri. NONI tertanggal 23 November 2019
4. 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.05 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS.
5. 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.06 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS
6. 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI yang diduga (palsu).
7. 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3515087010720002 an. ENNY NOOR AINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah NPWP dengan NIK KTP 3175085005730003 an, WAWAT MEGAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada sekitar awal bulan November 2019 saat itu Terdakwa berada di daerah Sidoarjo Jawa Timur, kemudian sdr. DAYAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "IBU BISA KE JAKARTA KETEMU SAYA DI GRAND PRAMUKA, IBU BUTUH DANA KAN" dan saat itu Terdakwa menjawab "IYA, TAPI BAGAIMANA CARANYA" dan sdr. DAYAT mengatakan "ADA SERTIFIKAT TAPI TIDAK ADA KTP DAN KELENGKAPANNYA" dan malam itu juga Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DAYAT di Grand Pramuka dan setelah bertemu sdr. DAYAT, lalu Terdakwa menyerahkan foto berwarna Terdakwa ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar berikut contoh tanda tangan Terdakwa yang dituangkan ke kertas dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada sdr. DAYAT, dengan maksud untuk dibuatkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta NPWP atas nama WAWAT MEGAWATI dan saat itu sdr. DAYAT mengatakan kepada Terdakwa "NANTI KAMU MEMAKAI NAMA WAWAT MEGAWATI, BIAR SAMA DENGAN SERTIFIKATNYA", kemudian sdr. DAYAT mengatakan lagi "NANTI SAYA TELFON", selanjutnya Terdakwa menginap di Hotel Niete & D di daerah Jakarta Barat, dan setelah sekitar 14 (empat belas) hari Terdakwa dihubungi sdr. DAYAT dan mengatakan "INI SEMUA SUDAH SIAP, KAMU DIMANA BIAR DATA DI ANTAR" dan mengingat Sertifikat tersebut seandainya jadi akan diagunkan oleh DIREKTUR PT. TUAH PASIR BUMI, sehingga akhirnya Terdakwa meminta bertemu di kantor Notaris di daerah Ruko Bintaro, dan setelah sampai di kantor Notaris Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti a.n WAWAT MEGAWATI tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh seorang laki-laki berikut indetias KTP memakai foto Terdakwa dengan nama WAWAT MEGAWATI, setelah menunggu lama, karena yang mempunyai uang atau pendana tidak datang akhirnya Terdakwa pulang kos Terdakwa di daerah Duren sawit
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, Terdakwa bersama dengan Sdr. MAYNIDAR (belum tertangkap) datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Industrial yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam yang berkantor di Jl. Raya Bekasi Rw. 3 Kel. Rawa Terate Blok. I No. 11 Cakung Jakarta Tlmur (Pulo Gadung Trade Center) dan bertemu dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



saksi SRI JABAR, kemudian Sdr. MAYNIDAR (belum tertangkap) yang mengaku selaku asisten Terdakwa lalu mengajukan pinjaman di kantor saksi SRI JABAR dengan mengagunkan atau menjaminkan obyek bidang tanah sesuai dengan Sertifikat dengan nilai Rp.10.000.000.000,- , kemudian Sdr. MAYNIDAR menunjukkan data atau berkas, berupa :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 165/ Pinangranti an. WAWAT MEGAWATI.
- Surat pemberitahuan SPPT PBB an. WAWAT MEGAWAT (dikirim WA).
- Asli KTP NIK : 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).
- KK Nomor: 3175081806130092 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).
- Asli NPWP : 54.197.157.300400 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).

Kemudian berkas dan data tersebut saksi SRI JABAR ajukan ke kantornya di bagian Sporting (pendukung data) dan selanjutnya dilakukan pengecekan BI Ceking melalui Online, namun nomor rekening atas nama WAWAT MEGAWATI ternyata tidak ditemukan (tidak muncul), dan selanjutnya saksi SRI JABAR sampaikan ke Sdr. MAYNIDAR bahwa pengajuan pinjaman dinyatakan tidak bisa ditindak lanjuti. Selanjutnya Sdr. MAYNIDAR mengatakan kepada saksi SRI JABAR "PAK TOLONG DIBANTU CARIKAN INVESTOR PINJAMAN DENGAN DATA DAN BERKAS YANG ADA DENGAN MELIHAT JAMINAN OBYEKNYA SAJA"

- Bahwa selanjutnya saksi SRI JABAR sempat mencari investor yang lain dan saat itu ada salah satu teman saksi SRI JABAR yang bernama RIJAL sempat mengecek obyek bidang tanah sesuai jaminan dan meiakukan wawancara kepada WAWAT MEGAWATI, namun saat itu pengajuan tersebut belum sempat di setuju, dan menunggu hasil pengecekan lainnya, namun saat itu Sdr. MAYNIDAR mengatakan kepada saksi SRI JABAR "PAK TOLONG PINJAMKAN DULU KE INVESTOR UANG Rp.30.000.000,- KARENA BUAT WAWAT MEGAWATI HENDAK KE SURABAYA" dan saat itu saksi SRI JABAR memberitahukan kepada temannya yaitu saksi BRAMASTO "PAK INI ADA ASET YANG MAU KERJA SAMA TAPI PERLU DANA Rp.30.000.000,- DULU UNTUK TIKET PESAWAT" dan saksi BRAMASTO mengatakan "YA SUDAH NANTI SAYA CARIIN DULU". Karena saat itu saksi BRAMASTO sedang berada di rumah saksi korban NONI alias



LISA, selanjutnya saksi BRAMASTO menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada rekan saksi BRAMASTO bernama JABAR yang akan menggadaikan Sertifikat dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban mengatakan agar datang ke rumah, selanjutnya saksi BRAMASTO memberitahukan kepada saksi SRI JABAR untuk datang ke rumah saksi korban.

- Setelah ada kesepakatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SRI JABAR dengan membawa data atau kelengkapan berkas Sertifikat yang diserahkan Sdr. MAYNIDAR kepada saksi SRI JABAR, tiba di rumah saksi korban di Jalan Ongki Raya No. 15 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian bertemu saksi SRI JABAR dengan saksi korban dan saksi BRAMASTO, lalu saksi SRI JABAR menjelaskan bahwa pemilik Sertifikat mau pulang ke Surabaya karena anaknya sedang sakit Demam Berdarah, sehingga butuh uang segera untuk biaya perobatan dan bila disetujui uang nya agar langsung ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Rekening Nomor : 1660002402063 atas nama MAYNIDAR, dan karena saksi korban setuju selanjutnya uang tersebut ditransfer melalui ATM, saat itu saksi SRI JABAR menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, atas nama WAWAT MEGAWATI dan Tanda Terima Dokumen.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, sekira Jam. 15.00 WIB, saksi BRAMASTO, saksi korban, saksi TUNJUNG dan Dokter AFNISAL serta saksi SRI JABAR dan WAWAT MEGAWATI (Terdakwa), bertemu di Rumah Sakit YPK Mandiri, Jalan gereja Teresia, Menteng, Jakarta Pusat, saat itu saksi SRI JABAR memperkenalkan orang yang mengaku bernama WAWAT MEGAWATI (Terdakwa), dan saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman tambahan kepada saksi korban, sebanyak Rp.170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk buka Blokir Sertifikat yang sedang dalam status gadai dan berada dalam kekuasaan saksi korban, namun saat itu saksi korban belum memberikan uangnya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, karena mendapat informasi bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan sedang dalam status blokir, maka saksi korban melakukan pengecekan personal ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur tentang status Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, yang kemudian diketahui bahwa Sertifikat tersebut tidak tercatat di Buku Tanah kantor Pertanahan Jakarta Timur, mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira Jam 19.00 WIB, saksi BRAMASTO bersama dengan saksi korban, saksi TUNJUNG dan Terdakwa, bertemu di Starbuck di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dalam rangka mempertanyakan status sebenarnya Sertifikat, karena terjadi perdebatan maka saksi korban, meminta bantuan petugas Polisi, selanjutnya saksi BRAMASTO bersama dengan saksi korban dan saksi TUNJUNG membawa Terdakwa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Kemudian pada hari Sabtu 30 Nopember 2019, pihak Kepolisian melakukan pengecekan identitas kartu tanda Penduduk yang diakui milik Terdakwa (WAWAT MEGAWATI) Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003, di Unit Identifikasi Sat reskrim Polres Jakarta Utara, didapat data bahwa ternyata Identitas Kartu Tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003, adalah milik seorang bernama HERAWATI SIHOMBING.

- Berdasarkan keterangan dari kantor BPN Jakarta Timur Untuk sertifikat hak milik nomor : 165 / Pinang Ranti atas nama WAWAT MEGAWATI, pernah diterbitkan pada tanggal 08 April 2005, namun untuk saat ini terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 terhadap sertifikat Hak Milik nomor : 165 / Pinangranti sudah tercatat dan terdaftar atas nama ANGIE CHRISTINA (Sebagai pemegang hak yang sah), menurut pihak BPN Jakarta Timur bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti atas nama WAWAT MEGAWATI tersebut bukan produk dari BPN Jakarta Timur dan diduga Sertifikat tersebut adalah Palsu karena Blanko, Ketikan yang ada pada sertifikat tersebut, Tanda tangan Pejabat yang menerbitkan adalah tidak benar dikarenakan pada tahun tersebut untuk nama yang tercantum tersebut tidak menjabat sebagai kepala BPN Jakarta Timur.

- Berdasarkan keterangan dari Kantor Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3175085005730003 atas nama WAWAT MEGAWATI, bukan NIK yang sebenarnya, untuk nomor NIK yang tercatat dan terdaftar dibase Dukcapil Jakarta Timur diatas adalah atas nama HERAWATI SIHOMBING, Muara / 10-05-1973, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Pangkalan Jati VIII No. 57 Rt/Rw. 007/ 009 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, menurut pihak dukcapil bahwa KTP atas nama WAWAT MEGAWATI foto nya berbeda dimana foto yang sebenarnya untuk NIK atas nama HERAWATI SIHOMBING tidak memakai hijab, kemudian KTP tersebut tidak terbaca oleh alat Card Reader di kantor Dukcapil.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan dari kantor Kelurahan Pinang Ranti Jakarta Timur untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAWAT MEGAWATI dengan NIK 317508500673003, Jakarta / 10 Mei 1973, Perempuan, Jl Raya Pondok Gede Rt.005/ Rw 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur sesuai dengan data di sistem SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) untuk NIK : 3175085005730003 bukan atas nama WAWAT MEGAWATI melainkan atas nama HERAWATI SIHOMBING, Muara /10-05-1973, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Pangkalan Jati VIII No. 57 Rt/Rw. 007/ 009 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ENNY NOOR AINI alias WAWAT MEGAWATI sebagaimana identitasnya tersebut diatas.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Pada sekitar awal bulan November 2019 saat itu Terdakwa berada di daerah Sidoarjo Jawa Timur, kemudian sdr. DAYAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan “IBU BISA KE JAKARTA KETEMU SAYA DI GRAND PRAMUKA, IBU BUTUH DANA KAN” dan saat itu Terdakwa menjawab “IYA, TAPI BAGAIMANA CARANYA” dan sdr. DAYAT mengatakan “ADA SERTIFIKAT TAPI TIDAK ADA KTP DAN KELENGKAPANNYA” dan malam itu juga Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DAYAT di Grand Pramuka dan setelah bertemu sdr. DAYAT, lalu Terdakwa menyerahkan foto berwarna Terdakwa ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar berikut contoh tanda tangan Terdakwa yang dituangkan ke kertas dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada sdr. DAYAT, dengan maksud untuk dibuatkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta NPWP atas nama WAWAT MEGAWATI dan saat itu sdr. DAYAT mengatakan kepada Terdakwa “NANTI KAMU MEMAKAI NAMA WAWAT MEGAWATI, BIAR SAMA DENGAN SERTIFIKATNYA”, kemudian sdr. DAYAT mengatakan lagi “NANTI SAYA TELFON”, selanjutnya Terdakwa menginap di Hotel Niete & D di daerah Jakarta Barat, dan setelah sekitar 14 (empat belas) hari Terdakwa dihubungi sdr. DAYAT dan mengatakan “INI SEMUA SUDAH SIAP, KAMU DIMANA BIAR DATA DI ANTAR” dan mengingat Sertifikat tersebut seandainya jadi akan diagunkan oleh DIREKTUR PT. TUAH PASIR BUMI, sehingga akhirnya Terdakwa meminta bertemu di kantor Notaris di daerah Ruko Bintaro, dan setelah sampai di kantor Notaris Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti a.n WAWAT MEGAWATI tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh seorang laki-laki berikut indentias KTP memakai foto Terdakwa dengan nama WAWAT MEGAWATI, setelah menunggu lama, karena yang mempunyai uang atau pendana tidak datang akhirnya Terdakwa pulang kos Terdakwa di daerah Duren sawit
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, Terdakwa bersama dengan Sdr. MAYNIDAR (belum tertangkap) datang ke kantor

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Industrial yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam yang berkantor di Jl. Raya Bekasi Rw. 3 Kel. Rawa Terate Blok. I No. 11 Cakung Jakarta Tlmur (Pulo Gadung Trade Center) dan bertemu dengan saksi SRI JABAR, kemudian Sdr. MAYNIDAR (belum tertangkap) yang mengaku selaku asisten Terdakwa lalu mengajukan pinjaman di kantor saksi SRI JABAR dengan mengagunkan atau menjaminkan obyek bidang tanah sesuai dengan Sertifikat dengan nilai Rp.10.000.000.000,- , kemudian Sdr. MAYNIDAR menunjukkan data atau berkas, berupa :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 165/ Pinangranti an. WAWAT MEGAWATI.
- Surat pemberitahuan SPPT PBB an. WAWAT MEGAWAT (dikirim WA).
- Asli KTP NIK : 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).
- KK Nomor: 3175081806130092 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).
- Asli NPWP : 54.197.157.300400 an. WAWAT MEGAWATI (dikirim WA).

Kemudian berkas dan data tersebut saksi SRI JABAR ajukan ke kantornya di bagian Sporting (pendukung data) dan selanjutnya dilakukan pengecekan BI Ceking melalui Online, namun nomor rekening atas nama WAWAT MEGAWATI ternyata tidak ditemukan (tidak muncul), dan selanjutnya saksi SRI JABAR sampaikan ke Sdr. MAYNIDAR bahwa pengajuan pinjaman dinyatakan tidak bisa ditindak lanjuti. Selanjutnya Sdr. MAYNIDAR mengatakan kepada saksi SRI JABAR "PAK TOLONG DIBANTU CARIKAN INVESTOR PINJAMAN DENGAN DATA DAN BERKAS YANG ADA DENGAN MELIHAT JAMINAN OBYEKNYA SAJA"

- Bahwa selanjutnya saksi SRI JABAR sempat mencari investor yang lain dan saat itu ada salah satu teman saksi SRI JABAR yang bernama RIJAL sempat mengecek obyek bidang tanah sesuai jaminan dan meiakukan wawancara kepada WAWAT MEGAWATI, namun saat itu pengajuan tersebut belum sempat di setujui, dan menunggu hasil pengecekan lainnya, namun saat itu Sdr. MAYNIDAR mengatakan kepada saksi SRI JABAR "PAK TOLONG PINJAMKAN DULU KE INVESTOR UANG Rp.30.000.000,- KARENA BUAT WAWAT MEGAWATI HENDAK KE SURABAYA" dan saat itu saksi SRI JABAR memberitahukan kepada temannya yaitu saksi BRAMASTO "PAK INI ADA ASET YANG MAU KERJA SAMA TAPI PERLU

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA Rp.30.000.000,- DULU UNTUK TIKET PESAWAT” dan saksi BRAMASTO mengatakan “YA SUDAH NANTI SAYA CARIIN DULU”. Karena saat itu saksi BRAMASTO sedang berada di rumah saksi korban NONI alias LISA, selanjutnya saksi BRAMASTO menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada rekan saksi BRAMASTO bernama JABAR yang akan menggadaikan Sertifikat dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban mengatakan agar datang ke rumah, selanjutnya saksi BRAMASTO memberitahukan kepada saksi SRI JABAR untuk datang ke rumah saksi korban.

- Setelah ada kesepakatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira Jam 20.00 WIB, saksi SRI JABAR dengan membawa data atau kelengkapan berkas Sertifikat yang diserahkan Sdr. MAYNIDAR kepada saksi SRI JABAR, tiba di rumah saksi korban di Jalan Ongki Raya No. 15 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian bertemu saksi SRI JABAR dengan saksi korban dan saksi BRAMASTO, lalu saksi SRI JABAR menjelaskan bahwa pemilik Sertifikat mau pulang ke Surabaya karena anaknya sedang sakit Demam Berdarah, sehingga butuh uang segera untuk biaya perobatan dan bila disetujui uang nya agar langsung ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Rekening Nomor : 1660002402063 atas nama MAYNIDAR, dan karena saksi korban setuju selanjutnya uang tersebut ditransfer melalui ATM, saat itu saksi SRI JABAR menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, atas nama WAWAT MEGAWATI dan Tanda Terima Dokumen.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, sekira Jam. 15.00 WIB, saksi BRAMASTO, saksi korban, saksi TUNJUNG dan Dokter AFNISAL serta saksi SRI JABAR dan WAWAT MEGAWATI (Terdakwa), bertemu di Rumah Sakit YPK Mandiri, Jalan gereja Teresia, Menteng, Jakarta Pusat, saat itu saksi SRI JABAR memperkenalkan orang yang mengaku bernama WAWAT MEGAWATI (Terdakwa), dan saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman tambahan kepada saksi korban, sebanyak Rp.170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk buka Blokir Sertifikat yang sedang dalam status gadai dan berada dalam kekuasaan saksi korban, namun saat itu saksi korban belum memberikan uangnya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, karena mendapat informasi bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan sedang dalam status blokir, maka saksi korban melakukan pengecekan personal ke Kantor

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Jakarta Timur tentang status Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti, yang kemudian diketahui bahwa Sertifikat tersebut tidak tercatat di Buku Tanah kantor Pertanahan Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut sekira Jam 19.00 WIB, saksi BRAMASTO bersama dengan saksi korban, saksi TUNJUNG dan Terdakwa, bertemu di Starbuck di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dalam rangka mempertanyakan status sebenarnya Sertifikat, karena terjadi perdebatan maka saksi korban, meminta bantuan petugas Polisi, selanjutnya saksi BRAMASTO bersama dengan saksi korban dan saksi TUNJUNG membawa Terdakwa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Kemudian pada hari Sabtu 30 Nopember 2019, pihak Kepolisian melakukan pengecekan identitas kartu tanda Penduduk yang diakui milik Terdakwa (WAWAT MEGAWATI) Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003, di Unit Identifikasi Sat reskrim Polres Jakarta Utara, didapat data bahwa ternyata Identitas Kartu Tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175085005730003, adalah milik seorang bernama HERAWATI SIHOMBING.

- Berdasarkan keterangan dari kantor BPN Jakarta Timur Untuk sertifikat hak milik nomor : 165 / Pinang Ranti atas nama WAWAT MEGAWATI, pernah diterbitkan pada tanggal 08 April 2005, namun untuk saat ini terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 terhadap sertifikat Hak Milik nomor : 165 / Pinangranti sudah tercatat dan terdaftar atas nama ANGIE CHRISTINA (Sebagai pemegang hak yang sah), menurut pihak BPN Jakarta Timur bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Pinang Ranti atas nama WAWAT MEGAWATI tersebut bukan produk dari BPN Jakarta Timur dan diduga Sertifikat tersebut adalah Palsu karena Blanko, Ketikan yang ada pada sertifikat tersebut, Tanda tangan Pejabat yang menerbitkan adalah tidak benar dikarenakan pada tahun tersebut untuk nama yang tercantum tersebut tidak menjabat sebagai kepala BPN Jakarta Timur.

- Berdasarkan keterangan dari Kantor Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3175085005730003 atas nama WAWAT MEGAWATI, bukan NIK yang sebenarnya, untuk nomor NIK yang tercatat dan terdaftar dibase Dukcapil Jakarta Timur diatas adalah atas nama HERAWATI SIHOMBING, Muara / 10-05-1973, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Pangkalan Jati VIII No. 57 Rt/Rw. 007/ 009 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, menurut pihak dukcapil bahwa KTP atas nama WAWAT MEGAWATI foto nya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dimana foto yang sebenarnya untuk NIK atas nama HERAWATI SIHOMBING tidak memakai hijab, kemudian KTP tersebut tidak terbaca oleh alat Card Reader di kantor Dukcapil.

- Berdasarkan keterangan dari kantor Kelurahan Pinang Ranti Jakarta Timur untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAWAT MEGAWATI dengan NIK 317508500673003, Jakarta / 10 Mei 1973, Perempuan, Jl Raya Pondok Gede Rt.005/ Rw 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur sesuai dengan data di sistem SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) untuk NIK : 3175085005730003 bukan atas nama WAWAT MEGAWATI melainkan atas nama HERAWATI SIHOMBING, Muara /10-05-1973, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Pangkalan Jati VIII No. 57 Rt/Rw. 007/ 009 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas tersebut maka dengan demikian unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI.
- 1 (satu) tanda terima Dokumen Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI dari Sdr. WAWAT MEGAWATI kepada Sdri. NONI tertanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.05 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.06 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS;
- 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI yang diduga (palsu).
- 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3515087010720002 an. ENNY NOOR AINI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan NIK KTP 3175085005730003 an, WAWAT MEGAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena menjadi bagian dari berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Noni;
- Terdakwa belum mengembalikan hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Enny Noor Aini Alias Wawat Megawati tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI.
 - 1 (satu) tanda terima Dokumen Sertifikat Hak Milik No. 165 / Pinang Ranti an. WAWAT MEGAWATI dari Sdr. WAWAT MEGAWATI kepada Sdri. NONI tertanggal 23 November 2019;
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.05 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS.
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.06 Wib ke nomor rekening 1660002402063 an. MAYNIDAR HS;
 - 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3175085005730003 an. WAWAT MEGAWATI yang diduga (palsu).
 - 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3515087010720002 an. ENNY NOOR AINI;
 - 1 (satu) buah NPWP dengan NIK KTP 3175085005730003 an, WAWAT MEGAWATI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,M.H. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

